# 의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 센제닉스 코포레이션 피티이 엘티디

【특허고객번호】 5-2022-024983-0

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 차이나 메디칼 유니버시티 하스피틀

【특허고객번호】 5-2016-026043-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 리앤목 특허법인

【대리인번호】 9-2005-100002-8

【지정된변리사】 이영필, 김제현

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7020390

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2025-0394106-28

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 리앤목 특허법인 (서명 또는 인)

**【첨부서류】**

정보보호를 위해 미공개

## 의견내용

### I. 거절 이유 요약

2023년 6월 16일자로 출원된 특허출원 제2023-7020390호 '류마티스 관절염 환자에서 아달리무맙에 대한 면역원성 및 치료 반응을 예측하기 위한 바이오마커'(이하 '본원 발명'이라 함)에 대하여, 2025년 4월 23일자 의견제출통지서에 기재된 거절이유의 요점은,

「1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제11항, 제14항 내지 제18항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 1 내지 11 및 14 내지 18 발명은 각각 '아달리무맙으로 치료하기 전에, 류마티스 관절염 환자로부터 추출한 샘플로부터 아달리무맙에 대한 반응을 예측하는 방법'(청구항 1 내지 11), '이전에 아달리무맙으로 치료받은 적이 없는 류마티스 관절염 환자에서 아달리무맙에 대한 면역원성 및/또는 치료 반응을 예측하는데 사용하기 위한, 항원의 패널을 포함하는 조성물'(청구항 14 내지 17) 및 '이전에 아달리무맙으로 치료받은 적이 없는 류마티스 관절염 환자에서 아달리무맙에 대한 면역원성 및/또는 치료 반응을 예측하는데 사용하기 위한, 자가항체 바이오마커의 패널을 포함하는 조성물'(청구항 18)에 관한 것입니다.

상기 청구항 1 내지 11 및 14 내지 18 발명은 바이오마커를 검출하기 위한 시료를 '(환자로부터 추출한) 샘플'이라고 한정하고 있습니다. 그러나 본원 발명의 설명의 실시예 1에는 '환자로부터 유래된 혈청 또는 혈장 샘플에서 아달리무맙에 대한 면역원성/치료 반응 예측과의 관계를 확인한 실험'만 기재되어 있을 뿐입니다. 바이오마커를 검출하는 샘플의 종류에 따라서 예측가능한 바가 현저히 달라진다는 것은 통상의 기술자가 자명하게 알고 있는 사실입니다. 따라서 모든 샘플에서 바이오마커를 검출한다고 하여서 아달리무맙에 대한 면역원성 및/또는 치료 효과가 예측된다고 본 근거가 없으므로, 청구항 1 내지 11 및 14 내지 18 발명은 통상의 기술자가 명확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있도록 발명의 설명에 기재된 것이라 할 수 없습니다.

2. 이 출원은 청구범위의 청구항 제12항 내지 제18항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 12, 14 및 18 발명의 '패널'은 그 의미하는 바가 너무 광범위하여 불명확하므로, 청구항 12, 14, 18 발명 및 이를 인용하는 청구항 13, 15 내지 17 발명은 보호받고자 하는 사항이 명확하고 간결하게 기재된 것으로 볼 수 없습니다.」임을 알 수 있습니다.

**II. 보정 내용**

본 출원인은 본 의견서의 제출과 동일자로 본원의 청구범위의 보정서를 제출하였는바, 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

본원의 청구범위 청구항 1, 2, 12, 14, 17, 및 18을 정정하였습니다.

구체적으로, 본원의 청구항 1 및 17에서 발명의 설명(식별번호 0020 등)에 근거하여 "샘플"을 "혈청/혈장 샘플"로 기재하고, 청구항 14 및 18에서 "...류마티스 관절염 환자에서"를 "...류마티스 관절염 환자로부터 추출한 혈청/혈장 샘플에서"로 기재하며,

청구항 12 및 14에서 발명을 보다 명확하게 하기 위해 "패널"을 발명의 설명(식별번호 0012 등)에 근거하여 "항원의 패널"로 기재하고,

청구항 2에서 "PPARD, TRIB2, SH3GL1, ODC1, EEF1D, PRKAR1A 및 EAPP" 및 "SPANXN2, HNRNPA2B, CEP55, FN3K, PANK3, HPCAL1, THRA, AIFM1, RPS6KA4, KLF10 및 EPHA2"을 청구항 13에 근거하여, 각각 "긍정 반응과 연관된" 및 "부정 반응과 연관된" 것으로 기재하였습니다.

이상과 같은 보정내용은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내의 사항이므로 특허법 제47조 제2항에 따른 적법한 보정입니다. 또한, 본 출원인은 전술된 보정은 단지 심사의 진행을 촉진하기 위한 것이며, 청구항의 보정 또는 삭제에 의해 해당 발명을 포기하는 것으로 의도되지 않으며, 향후에 하나 이상의 분할 출원을 제출할 수 있는 권리를 보유한다는 것을 밝힙니다.

**III. 의견 내용**

**1. 거절이유 1에 대한 의견**

본 의견서와 동일자로 제출된 보정서에서, 본원의 청구범위 청구항 1 및 17에서 발명의 설명(식별번호 0020 등)에 근거하여 "샘플"을 "혈청/혈장 샘플"로 기재하고, 청구항 14 및 18에서 "...류마티스 관절염 환자에서"를 "...류마티스 관절염 환자로부터 추출한 혈청/혈장 샘플에서"로 기재하였습니다.

귀 거절이유에서, 본원의 발명의 설명의 실시예 1에는 '환자로부터 유래된 혈청 또는 혈장 샘플에서 아달리무맙에 대한 면역원성/치료 반응 예측과의 관계를 확인한 실험"만 기재되어 있어서, 청구항 1 내지 11 및 14 내지 18은 통상의 기술자가 명확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있도록 발명의 설명에 기재된 것으로 볼 수 없다고 지적하셨습니다.

보정된 본원의 청구범위는 바이오마커를 검출하기 위한 시료를 (환자로부터 추출한) 혈청/혈장 샘플로 특정하고, 본원의 발명의 설명은 환자의 혈청/혈장 샘플에서 결과를 확인한 실험을 기재하고 있습니다.

그러므로, 본원의 발명의 설명에 대한 귀 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

**2. 거절이유 2에 대하여**

본 의견서와 동일자로 제출된 보정서에서, 본원의 청구범위 청구항 12 및 14에서 발명을 보다 명확하게 하기 위해 "패널"을 발명의 설명(식별번호 0012 등)에 근거하여 "항원의 패널"로 기재하였습니다.

귀 거절이유에서, '패널'은 그 의미하는 바가 광범위하여 불명확한 것으로 지적하셨습니다.

보정된 청구항 12 및 14는 "패널"을 여러 항원을 포함하는 것을 의미하는 "항원의 패널"로 구체적으로 기재하며, 청구항 18은 "자가항체 바이오마커의 패널"로 기재하여, 자가항체 바이오마커를 포함하는 패널을 의미하는 것으로 명확하게 기재되어 있습니다.

본원의 발명의 설명 및 청구범위로부터 "항원의 패널" 및 "자가항체 바이오마커의 패널"은 그 의미하는 바가 명확하며, 따라서, 청구항 12 내지 18은 보호받고자 하는 사항이 명확하고 간결하게 기재된 것으로 사료됩니다.

또한, 본 의견서에 첨부된 참고자료 1(청구항 2)에서 알 수 있듯이, 특허 청구범위에서 항원이나 항체 등 검출을 위한 여러 대상을 항원의 패널이나 항체의 패널로 기재하며, 그 자체로 명확한 것으로 인정되고 있습니다.

그러므로, 본원의 특허청구범위 청구항 12 내지 14에 대한 귀 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

**IV. 결론**

상기한 바와 같이, 본 의견서에서 개진된 의견 내용 및 동일자로 제출된 발명의 설명 및 청구범위의 보정에 의하여 귀 거절이유는 모두 해소되었다고 사료되오니, 재심사하신 후 특허결정하여 주시기 바랍니다.

## V. 참고자료

1. 한국 등록특허공보 제2814885호